



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 1. | שת צופיה | התובעים: |
| 2. | שת אליהו | |
| | טביב אברהם 9, פתח תקווה | |
| 3. | שמור סעדיה ז"ל - נמחק (פט"ד מיום 16.5.2019) | |
| 4. | שמור שרה ז"ל - נמחקה (פט"ד מיום 16.5.2019) | |
| 5. | יהושוע דורון - נמחק (פט"ד מיום 23.12.2018) | |
| 6. | יהושוע גלית שרה - נמחקה (פט"ד מיום 23.12.2018) | |
| 7. | חממי מרגלית | |
| 8. | חממי הראל שמעון | |
| | טביב אברהם 9, פתח תקווה | |
| 9. | והב רחל | |
| 10. | והב יואב | |
| | באמצעות ב"כ: עו"ד רוזי כהן ברדה | |
| | דניאלי עמוס 7, רחובות | |
| | נגד | |
| | ונדרברג אילן | הנתבע: |
| | אברהם טביב 9, פתח תקווה | |
| | ונדרברג אילן | התובע שכנגד: |
| | אברהם טביב 9, פתח תקווה | |
| | נגד | |
| 1. | שת צופיה | הנתבעים |
| 2. | שת אליהו | שכנגד: |
| | טביב אברהם 9, פתח תקווה | |



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. שמור סעדיה ז"ל - נמחק (פס"ד מיום 16.5.2019)
4. שמור שרה ז"ל - נמחקה (פס"ד מיום 16.5.2019)
5. יהושוע דורון - נמחק (פס"ד מיום 23.12.2018)
6. יהושוע גלית שרה - נמחקה (פס"ד מיום 23.12.2018)
7. חממי מרגלית
8. חממי הראל שמעון
טביב אברהם 9, פתח תקווה
9. והב רחל
10. והב יואב
באמצעות ב"כ: עו"ד רוזי כהן ברדה
דניאלי עמוס 7, רחובות

פסק דין

1. תביעה ותביעה שכנגד שהגישו הבעלים של דירות בבית משותף בשל מחלוקות שניטשו ביניהם בעניינים שונים הקשורים במגוריהם בבית המשותף. בליבת מחלוקות אלה, עבודות שיפוץ שביצע בעלים של דירה בדירתו בבית המשותף, במסגרתן הוסיף חדר שירותים ורחצה בדירה וביקש להתקין צינור ביוב על קיר חיצוני בבית המשותף. בגדרו של פסק דין זה, נדרשתי להכרעה בשאלה האם התקנת צינור הביוב עולה כדי פגיעה ברכוש המשותף או בדירות אחרות בבית המשותף, בעטיה אין להתיר ההתקנה.

העובדות וההליכים

2. עניינן של התביעה והתביעה שכנגד בבית משותף ברחוב אברהם טביב 9 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 135 בגוש 6388, בהתאם לצו רישום הבית המשותף מיום 6.4.1970 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 3 קומות וכולל 6 דירות. בהעדר תקנון מוסכם ובהתאם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להוראת סעיף 64 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"),
חל על הבית המשותף התקנון המצוי הקבוע בתוספת הראשונה לחוק (להלן -
"התקנון המצוי").

3. הצדדים לתביעה ולתביעה שכנגד הם הבעלים של דירות בבית המשותף.
4. הנתבע והתובע שכנגד, אילן ונדרברג (להלן - "ונדרברג"), רכש בשנת 2017 דירה בקומה השלישית בבית המשותף, הרשומה תת חלקה 5 בפנקס הבתים המשותפים. לאחר שקיבל לידי החזקה בדירה ביצע בה עבודות שיפוץ. בתוך כך, הוסיף חדר שירותים ורחצה נוסף בדירה, וביקש להתקין צינור ביוב בקיר חיצוני בצדו המזרחי של הבית המשותף, לסילוק מי השופכין ומי הדלוחין מחדר זה.
5. בכתב התביעה, עתרו התובעים ליתן צו מניעה האוסר על ונדרברג להתקין צינור הביוב בקיר החיצוני בבית המשותף, האוסר עליו להניח ציוד ומיטלטלין בחדר המדרגות בבית המשותף וכן האוסר עליו לפצל דירתו. בנוסף, עתרו ליתן צו עשה המורה לוונדרברג לתקן נזקי רטיבות ברכוש המשותף ובדירות בבית המשותף שנגרמו בשל עבודות השיפוץ שנעשו בדירתו.
6. בכתב ההגנה הכחיש ונדרברג הנטען בכתב התביעה. לטענתו, עם קבלת החזקה בדירה פעל לשדרוג הבית המשותף, אשר סבל מהזנחה קשה. בתוך כך, כינס אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות לצורך בחירת נציגות לבית המשותף אשר לא נכונה ופעלה עד אז. חרף פועלה של נציגות הבית המשותף, אשר הוא נבחר לעמוד בראשה, להבטיח החזקה תקינה וניהול תקין של הרכוש המשותף, בעלי הדירות בבית המשותף לא שיתפו פעולה, ומכאן קצרה הדרך להגשת התביעה דנן. ונדרברג אישר בכתב ההגנה כי הוא ביצע בדירתו עבודות שיפוץ, כפי הזכות העומדת לו על פי דין. עם זאת, הכחיש כי עבודות השיפוץ הסבו נזק כלשהו לרכוש המשותף או לדירות בבית המשותף. ונדרברג הוסיף והכחיש כי דירתו פוצלה לדירות נפרדות. אשר להתקנת צינור הביוב על קיר חיצוני בבית המשותף, טען ונדרברג כי ההתקנה מתחייבת מטעמים הנדסיים. בתוך כך, טען כי כל קירותיו החיצוניים של הבית המשותף מעוטרים בצינוורות,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לרבות צנרת ביוב. ונדרברג הוסיף וטען כי לכתחילה ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף להתקנת צינור הביוב, אלא שלימים החל לספוג איומים ודברי נאצה משכניו. בשל כך, טרם השלים ביצוע העבודות בדירתו, וכפועל יוצא נגרמו לו נזקים רבים.

7. בכתב התביעה שכנגד, עתר ונדרברג ליתן צו עשה המתיר לו להתקין צינור הביוב בקיר החיצוני בצדו המזרחי של הבית המשותף. עוד עתר ונדרברג להורות כי ככל שלא יותר לו להתקין צינור הביוב, יוסרו כל הצינורות המותקנים על קירות הבית המשותף. בנוסף, עתר לחיוב הנתבעים שכנגד בתשלום פיצויים בגין נזקי ממון ונזקים בלתי ממוניים שנגרמו לו. בכתב תביעה מתוקן, הוסיף ונדרברג ועתר למתן צו עשה המחייב הנתבעים שכנגד לפנות כל הציוד והמיטלטלין המצויים במקלט ובשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף, ליתן בידי ונדרברג מפתח של מקלט הבית המשותף, וכן ליתן צו מניעה האוסר על הנתבעים שכנגד לגעת בארון החשמל המשמש את דירת ונדרברג והאוסר עליהם להסיג גבול לשטח דירתו.

8. בכתב ההגנה לתביעה שכנגד, טענו הנתבעים שכנגד כי בניית חדר השירותים והרחצה הנוסף בדירת ונדרברג נעשתה ללא הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף, כמתחייב על פי דין. כמו כן, צינור הביוב עתיד לעבור דרך חלון המטבח בדירת הנתבעים שכנגד 1-2, שת צופיה ואליהו (להלן - "שת"), וחלון המטבח בדירת התובעים והנתבעים שכנגד 7-8, חממי מרגלית והראל שמעון (להלן - "חממי"). הנתבעים שכנגד לא הכחישו קיומה של צנרת המותקנת על גבי קירותיו החיצוניים של הבית המשותף, אך טענו כי זו קיימת כ-40 שנה ומשרתת את "כל הדיירים הוותיקים בכל הבניין". עוד טענו הנתבעים שכנגד כי ונדרברג מעולם לא נבחר לשמש נציגות הבית המשותף וכי חממי הוא נציגות הבית המכהנת מזה שנים רבות.

9. בהחלטה מיום 23.12.2018, הורתי בהסכמת הצדדים, על מחיקת התובעים והנתבעים שכנגד 5-6, יהושע דורון וגלית שרה, מכתב התביעה.

10. ביום 16.5.2019 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט בתביעה ובתביעה שכנגד, לאחר שנעתרתי לבקשות קודמות של הצדדים לדחיית מועד הדיון, בין היתר,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בשל חופשת לידה שבה היתה נתונה באת כוח התובעים והנתבעים שכנגד, והב רחל ויואב (להלן - "והב"), ובשל שהות ונדרברג בחוץ לארץ. בפתח הישיבה, הורתי על מחיקת התובעים והנתבעים שכנגד 3-4, המנוחים שמור סעדיה ושרה ז"ל, משעזבון המנוחים אינו כשיר לתובע ולהיתבע.

11. לאחר ששמעתי באריכות טענות הצדדים, הורתי מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מהנדס ושמאי מקרקעין, לבדוק האם קיימות חלופות להתקנת צינור הביוב לסילוק מי שופכין ודלוחין מחדר השירותים והרחצה בדירת ונדרברג, וככל שלא, האם התקנת הצנרת כמבוקש על ידי ונדרברג היא החלופה היחידה האפשרית, לרבות דרכים לצמצום מפגעים, ככל שכרוכים בחלופה זו. עוד הורתי מינוי מומחה בתחום האינסטלציה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, לבדוק נזקי הרטיבות הנטענים בדירת חממי ובדירת והב וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות, העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ככל שנמצאו בדירת ונדרברג והעבודות הדרושות לתיקון הנזקים. בהתאם להחלטה, הצדדים יישאו בחלקים שווים בשכר טרחת המומחים, כמימון ביניים.

12. במעמד הדיון ניתן פסק דין חלקי המורה לצדדים שלא להציב ציוד ומיטלטלין בחדר המדרגות בבית המשותף. לנוכח טענות הצדדים בעניין השימוש בשטח חניה המהווה רכוש משותף בבית המשותף, הוספתי והורתי, בהסכמת הצדדים, מועד לכינוס אסיפה כללית על ידי נציגות הבית המשותף, אשר על סדר יומה קבלת החלטה לעניין הסדרי החניה בבית המשותף.

13. בין לבין, הגישו הצדדים בקשות שונות, לרבות לשינוי שיעור הנשיאה בשכר טרחת המומחים. בהחלטה מיום 23.6.2019 הורתי כי ונדרברג יישא בשכר טרחת המומחה אשר מונה לבדיקת עניין התקנת צינור הביוב בקיר חיצוני בבית המשותף, כמימון ביניים, זאת כדי לקדם בירור המחלוקת בעניין זה.

14. ביום 30.7.2019 ניתנה חוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין בעניין התקנת צינור הביוב.

15. בהחלטה מיום 30.7.2019 הורתי לצדדים ליתן עמדתם האם בכוונתם לשלוח למומחה שאלות הבהרה וכן האם ברצונם לחקור המומחה על חוות הדעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. ביום 3.10.2019 התקבלה חוות דעתו המשלימה של המומחה, במענה לשאלות הבהרה שנשלחו אליו הן על ידי ונדרברג הן על ידי והב.
17. הצדדים לא ביקשו לחקור המומחה על חוות הדעת.
18. לנוכח תגובת הצדדים בכתב, קיימתי ביום 10.10.2019 ביקור בבית המשותף בנוכחות הצדדים. במהלכו נכנסתי לדירות הצדדים וצפיתי בתוואי צינור הביוב המבוקש על ידי ונדרברג והמוצע על פי חוות דעת המומחה. בנוסף, צפיתי בכל קירותיו החיצוניים של הבית המשותף, וכן ביקרתי במקלט הבית המשותף. ממצאי ביקורי זה יבואו בהרחבה בפרק העוסק בדיון והכרעה.
19. בהחלטה ממועד זה, אשר ניתנה בהסכמת הצדדים, הורתי מחיקת הסעד למתן צו עשה לפינוי מקלט הבית המשותף מציוד ומיטלטלין. זאת, משהוסכם על הצדדים, כי המיטלטלין הקיימים במקלט כמפורט בהחלטה, יוותרו במקלט, וכי לא יונחו בו כל ציוד ומיטלטלין נוספים על ידי הצדדים או על ידי כל גורם אחר מטעמם. בנוסף, הורתי בהסכמת הצדדים מחיקת הסעד למתן צו עשה למסירת מפתח המקלט לוונדרברג, משהוסכם כי נמסר בידו עותק של מפתח זה.
20. בנוסף, הורתי בהסכמת הצדדים, כי שתיים הן המחלוקות שנותרו להכרעה. האחת, בשאלה האם דירת ונדרברג היא המקור לנזקי הרטיבות הנטענים בדירת חממי ובדירת והב. לעניין זה הורתי כי הצדדים יפעלו בהתאם להחלטתי מיום 16.5.2019. עוד הורתי כי ככל שחממי ווהב לא יסדירו חלקם בתשלום שכר טרחת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אורה על מחיקת הסעדים המבוקשים בעניין זה בכתב התביעה. השנייה, בשאלה האם ונדרברג רשאי להתקין צינור הביוב בקיר החיצוני בבית המשותף בהתאם לתוואי המבוקש על ידו ולאמור בחוות דעת המומחה. לעניין זה, הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.
21. חממי, והב וונדרברג הגישו כתבי סיכום טענותיהם. לא הוגש כתב סיכומים מטעם שת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. אוסיף, כי חממי לא הגישו כתב הסיכומים במועד, אלא לאחר שהתקבל כתב הסיכומים מטעם ונדרברג. לא מצאתי להיעתר לבקשת ונדרברג להורות מחיקת כתב הסיכומים מטעם חממי, משביכרתי לדון במחלוקות שנותרו לדיון ולהכרעה, לגופן.

אביא להלן עיקרי טענות הצדדים בסיכומיהם.

עיקרי טענות הצדדים

23. לטענת חממי, ונדרברג אינו רשאי לבנות חדר שירותים ורחצה נוסף בדירתו מבלי שיש בידו הסכמה של כל בעלי הדירות האחרים בבית המשותף וכן היתר של מחלקת הנדסה ופיקוח של עיריית פתח תקווה. בהתאם להיתר הבניה שניתן לבית המשותף, אין בדירת ונדרברג בצדה המזרחי חדר שירותים ורחצה, ואין חולק כי חדר זה נבנה במסגרת שיפוצים שנערכו בדירת ונדרברג לאחר שרכשה. בהתייחס לחוות דעת המומחה, טענו חממי כי זו שקרית משלא עשה עבודתו נאמנה, כך לשונם, עת הסתמך על היתר בניה שאינו בתוקף. אשר לנזקי הרטיבות בדירתם, טענו חממי כי הם צירפו חוות דעת מומחה מטעמם מיום 4.11.2019, לפיה בדירתם רטיבות ונזילה שמקורה בחדר השירותים בדירת ונדרברג. לפיכך, יש לחייב ונדרברג בתיקון נזקים אלה. כפועל יוצא, יש לקבל התביעה ולדחות התביעה שכנגד. בתוך כך, יש לחייב ונדרברג במלוא הוצאות המשפט, בשים לב לתגובות הרבות שנדרשו חממי להגיש בשל אינספור בקשות שהגיש ונדרברג במסגרת בירור התביעות ובהתחשב בכך שחממי ניהלו ההליך ללא כל עזרה, כך לשונם.

24. לטענת והב, התקנת צינור הביוב בקיר הבית המשותף לצורך סילוק מי שופכין ודלוחין מדירת ונדרברג פוגעת באופיו ובצביונו של הבית המשותף, בנין בן 60 שנה לערך. בנוסף, בהתקנת צינור הביוב כאמור יש כדי לפגוע פגיעה מהותית בחזות הבית המשותף, משיש צורך בהעברתו בסמוך לכניסת הבית המשותף ופתיחת פתח לביוב. ונדרברג ניצל חולשתם של התובעים, אנשים מבוגרים שאינם בקיאים בתחום, לא השיב לדרישותיהם ולא הסביר מהלכיו. והב הוסיפו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וטענו כי אין לאמץ חוות דעת המומחה, אשר הסתמך על היתר בניה שאינו בתוקף מכוחו למד כי בדירת ונדרברג, לכתחילה, שני חדרי שירותים ורחצה. אשר לצינורות אחרים המותקנים על קירות הבית המשותף, טענו והב כי אלה הותקנו לפני עשרות שנים, וכי צינור היוצא ממטבח דירתם הוא צינור שקוטרו קטן יותר מצינור ביוב, אינו גלוי לעין, אינו מצוי בחזית הבית המשותף והתקנתו הוסכמה על ידי כל בעלי הדירות. לפיכך, יש להורות על קבלת התביעה, דחיית התביעה שכנגד ומתן צו מניעה האוסר על ונדרברג להתקין צינור הביוב. אשר להוצאות המשפט, טענו והב כי יש להשיתן על ונדרברג בשים לב להתנהלותו במסגרת ההליך דנן והגשת בקשות רבות וחוזרות באופן אשר הכביד על בירור התביעות.

25. כאמור, שת לא הגישו סיכום טענותיהם בכתב.

26. לטענת ונדרברג, יש ליתן בידו צו עשה המאפשר התקנת צינור הביוב לסילוק מי השופכין והדלוחין מחדר השירותים והרחצה שנבנה במסגרת שיפוץ דירתו בבית המשותף. זאת, כפי הזכות העומדת לו על פי דין לעשות כן, כנתמך בחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין. בניגוד לטענת התובעים והנתבעים שכנגד, תואי צינור הביוב אינו בקיר המהווה חזית הבית המשותף, אלא בקיר צדדי, בדומה לצינורות מים וביוב נוספים המותקנים על קיר זה ועל קירות הבית המשותף. מכל מקום, התובעים והנתבעים שכנגד לא ביקשו לחקור המומחה על חוות הדעת וממילא לא עלה בידם לסתור ממצאי חוות הדעת ומסקנותיה. עוד כנטען ובניגוד לטענת התובעים והנתבעים שכנגד, מחלקת הנדסה ופיקוח בעיריית פתח תקווה מעולם לא אסרה התקנת צינור הביוב, וכל שהורתה לצדדים הוא לפנות למפקחת על רישום מקרקעין ככל שיש מחלוקת בעניין זה. אשר לטענה בדבר נזקי רטיבות, טען ונדרברג כי יש לדחותה, הן משביכרו התובעים שלא לשלם שכר טרחת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, ובתוך כך הפרו הסכמה דיונית למינוי מומחה כאמור לבדיקת קיומם של נזקי רטיבות והגורם להם, הן משברי לכל כי אין כל רטיבות ונזילה בדירת חממי, והב שמקורה בדירת ונדרברג. לפיכך, יש לקבל התביעה שכנגד ולדחות התביעה העיקרית, תוך השתת מלוא הוצאות המשפט על התובעים והנתבעים שכנגד,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשקפות מורת הרוח מהתנהלותם, חוסר תום לבם, הסתרת עובדות, אמירת דברי שקר ושימוש לרעה בהליכי משפט.

דיון והכרעה

27. כאמור, שתיים הן המחלוקות שנותרו לדיון ולהכרעה. האחת, עניינה נזקי הרטיבות הנטענים בדירות חממי ווהב, האם מקורם בדירת ונדרברג ובעבודות שיפוץ שביצע בדירה. השניה, עניינה התקנת צינור ביוב בקיר חיצוני בצדו המזרחי של הבית המשותף לסילוק מי שופכין ודלוחין מחדר שירותים ורחצה שהוסף בדירת ונדרברג (להלן - "התקנת צינור הביוב").

28. בהתייחס למחלוקת בעניין נזקי הרטיבות, חזרו בהם והב בכתב הסיכומים מטענה זו, בציינם כי נזקי רטיבות בדירתם מקורם בגג הבית המשותף המהווה רכוש משותף. די באמור, כדי לדחות סעד זה בעניינם. משלא הסדירו והב וחממי חלקם בתשלום שכר טרחת המומחה חרף החלטתי מיום 16.5.2019, יש להורות על מחיקת הסעד המבוקש בעניין זה אף בהתאם להחלטתי מיום 10.10.2019. למעלה מן הצורך, אוסיף בעניין חממי, כי אין במסמך "הצעת מחיר" שהגישו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין ביום 4.11.2019 כדי לתמוך טענתם בדבר נזקי רטיבות בדירתם ובדבר ליקויים בדירת ונדרברג הגורמים לנזקים אלה. זאת, מעצם טיבה (הצעת מחיר), משלא הובאו בגדרה תימוכין לממצאיה, לרבות בהתבסס על בדיקה בדירת ונדרברג ובאמצעות מכשור תואם, וכן משאינה ערוכה כחוות דעת כנדרש על פי הוראת סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.

29. אם כן, נותרה להכרעה המחלוקת שעניינה התקנת צינור הביוב. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי הדין עם ונדרברג. אביא טעמי למסקנה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. הוראת סעיף 2 לתקנון המצוי, החל כאמור על הבית המשותף דנן, מסדירה זכויות וחובות הבעלים של דירה בבית משותף המבקש לבצע שינויים ותיקונים בדירתו, בקבעה לאמור:

- א. בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, 'פגיעה ברכוש המשותף' - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.
- ב. בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
- ג. כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.

31. בהתאם להוראת סעיף 2 לתקנון המצוי, כל שינוי או תיקון בדירה בבית משותף - שאינם פוגעים ברכוש המשותף או בדירה אחרת בבית המשותף, שאינם מסכנים או עשויים לסכן את קיומם, או שאינם משנים או עשויים לשנות את ערכם - רשאי בעל הדירה לבצע ללא צורך בהסכמת מי מבעלי הדירות בבית המשותף. התכלית שבבסיס הוראה זו, הצורך להבטיח איזון ראוי בין זכויות הקניין העומדות לבעלים של דירות בבית משותף, כל אחד בדירתו ויחדיו בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף. בצדן של זכויות אלה, מגבלות המתחייבות מהחיים בצוותא בבית המשותף, לבל יהא במימוש זכות הקניין של האחד בדירתו, אשר בגדרה הזכות לבצע שינויים בדירה, כדי לפגוע בזכויות הקניין של האחר בדירתו וברכוש המשותף, בגדרן הזכות לשמור על ערכם ושלמותם הפיסית של הדירה והרכוש המשותף, לרבות חזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית המשותף.

32. מכוחה של הוראת סעיף 2 לתקנון המצוי, עומדת לכל בעל דירה בבית משותף הזכות לבצע עבודות שיפוץ בדירתו, הכוללות כבענייננו, הוספת חדר שירותים ורחצה בדירה. זכות זו נגזרת במישרין מזכות הקניין של הבעלים של דירה בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משותף לבצע שינויים הקשורים בפנים הדירה, לרבות הזזת קירות ושינוי התכנית האדריכלית של הדירה, אמור, אופן סידור החללים בפנים הדירה. סבורני, כי ככלל (ככל שלא הוכח אחרת), אין בשינויים הנעשים בפנים דירה בבית משותף כדי לפגוע ברכוש המשותף או בדירה אחרת, כדי לסכנם או כדי לשנות מערכם. חריג לאמור, מצינו למשל בהסרת קירות תומכים המצויים בפנים הדירה, משיש בכך, מטיבו ומטבעו של דבר, לסכן קיומו הפיסי של הבית המשותף על דירותיו (ראו גם: 'י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 482-483).

33. בנסיבות דנן, במסגרת עבודות לשיפוץ דירה שרכש ונדרברג בבית המשותף, נוסף חדר שירותים ורחצה בצדה המזרחי של הדירה. שינוי זה רשאי ונדרברג לבצע בדירתו, משלא עלה בידי התובעים והנתבעים שכנגד להוכיח התקיים החריג, לפיו יהא בשינוי זה בפנים הדירה, כשלעצמו, כדי לפגוע ברכוש המשותף או בדירה אחרת בבית המשותף, כדי לסכנם או כדי לשנות מערכם.

34. אין חולק כי בשל הוספת חדר השירותים והרחצה, ולנוכח מצבו הפיסי של הבית המשותף ותשתית המים והאינסטלציה שבו, ביקש ונדרברג להתקין צינור ביוב חיצוני על גבי קיר מזרחי של הבית המשותף, לסילוק מי השופכין והדלווחין מחדר זה. אפנה, אפוא, לבחון האם בשינוי פיסי מבוקש זה יש כדי להוות שינוי הפוגע ברכוש המשותף או בדירה אחרת בבית המשותף, כדי לסכנם או כדי לשנות מערכם.

35. על טיבה של הפגיעה שמדובר בה בהוראת סעיף 2 לתקנון המצוי, עמד בית המשפט העליון בפסק הדין שניתן בע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290, 295 (1966), בקבעו לאמור:

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית - כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה 'פגיעה' כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם או המביא או עשוי להביא לירידת ערכם."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ראו גם: ע"א 395/74 לוי נ' סמואל, פ"ד כט (2) 39, 44 (1975); ע"א 429/80 גרפינקל נ' ארליך, פ"ד לז (4) 141, 147-148 (1983)).

36. כפי שעמדתי על כך בפסק הדין שניתן על ידי בתביעה 6/417/2016 עגאיב נ' יצחקי, פורסם ב"נבו" (11.4.2019), על הפגיעה המדוברת בהוראת סעיף 2 לתקנון המצוי להיבחן על פי אמת מידה אובייקטיבית. בגדרה, ייבחנו על דרך ההיקש שיקולים הקשורים בשימוש בלתי סביר ברכוש המשותף ופגיעה בו, שליבתם הלימה לתנאי הזמן ולתנאי המקום. תנאי הזמן משמעם דרישות ואילוצים שמציאות החיים מכתיבה, ותנאי המקום משמעם המקום שבו נמצא הבית המשותף על דירותיו וייעודם, ובכלל זאת מאפייניו של הבית המשותף, ייחודו וצביונו (ראו גם: ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז (4) 737, 740-741 (1983); ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא (3) 144, 150-151 (1987)).

37. נקודת האיזון בין השיקולים השונים לצורך קביעה האם שינוי בדירה בבית משותף עולה כדי פגיעה ברכוש המשותף או בדירה אחרת בבית המשותף, תיקבע בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. יפים בהקשר זה דבריה של כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, י' ענתבי שרון, לאמור: "אין דינה של בניה במרפסת של אחת הדירות בבניין ישן שבו החזית אינה מטופחת, מרפסות רבות סגורות וצינורות לא מעטים מוצאים דרכם על פני הקיר החיצוני, כדין בניה בבית חדש שחזיתו נקיה מבניות, תוספות וצינורות. מובן, כי בעוד בניה בבניין הראשון עשויה 'להיבלע' במראהו החיצוני הבלתי אחיד של הבית המשותף, בניה בבניין השני עשויה להזיק למראהו באופן מובהק." (תביעה 1/175/2016 שבט נ' קלפר, פסקה 28, פורסם ב"נבו" (17.7.2017)).

ומן הכלל אל הפרט.

38. לצורך בירור המחלוקת בעניין התקנת צינור הביוב, מינתי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מהנדס ושמאי המקרקעין חזי אברהם (להלן - "המומחה"), לבדוק האם קיימת חלופה להתקנת צינור הביוב בקיר החיצוני של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית המשותף לסילוק מי שופכין ודלוחין מחדר השירותים והרחצה בדירת ונדרברג, וככל שלא, האם התקנת הצנרת כמבוקש על ידי ונדרברג היא החלופה היחידה האפשרית, לרבות דרכים לצמצום מפגעים ככל שכרוכים בחלופה זו.

39. ביום 30.7.2019 ניתנה חוות דעת המומחה, במסגרתה סקר המומחה תשתית המים והאינסטלציה בבית המשותף, והשינויים שזו עברה במרוצת השנים, כנתמך אף בתמונות שצורפו לחוות דעת המומחה. בתוך כך, קבע המומחה כי צינורות מים ששימשו את מטבחי הדירות בבית המשותף הוחלפו בצינורות "2 צול" מפלסטיק, אשר הותקנו על קירותיו החיצוניים של הבית המשותף. כך אף ביחס לחלק מצינורות הביוב, אשר הותקנו על קיר המצוי בצדו המערבי של הבית המשותף.

40. בביקורי בבית המשותף צפיתי אף אני בצינורות רבים המעטרים מכל עבר את קירותיו החיצוניים של הבית המשותף, לרבות בתקרת קומה מפולשת (קומת עמודים מקורה) ובצמידות לעמודיה. בכלל זאת, בקיר בצדו המזרחי של הבית המשותף, שבו מבקש ונדרברג להתקין צינור הביוב, צפיתי בצינורות לסילוק מי דלוחין ("2 צול"), צינור ניקוז מי גשם (מרזב), מנועי מזגנים וצינורות ניקוז המתפתלים מהם, וצינור גז; בקיר בצדו המערבי של הבית המשותף צפיתי בצינורות לסילוק מי דלוחין ("2 צול"), צינור ביוב ("4 צול"), מנועי מזגנים וצינורות ניקוז היוצאים מהם; ובקיר בצדו הדרומי של הבית המשותף, צפיתי בצינורות לסילוק מי דלוחין ("2 צול"), צינור ניקוז מי גשם (מרזב), צינור גז, מנועי מזגנים וצינורות ניקוז המתפתלים מהם. אטעים, כי קיר הבית המשותף מצדו הצפוני מהווה חזית הבית.

41. דומה כי צנרת כאמור הותקנה על גבי קירותיו החיצוניים של הבית המשותף משנבנה לפני שנים רבות (בשנות ה-60 של המאה הקודמת) ומשלא בוצעו בבית המשותף עבודות מקיפות להחלפת תשתית המים והאינסטלציה הפנימית הישנה (העשויה ברזל) כפי שהיתה בעת גמר הבניה, באחרת. תחת זאת, התירו בעלי הדירות בבית המשותף החלפת צנרת מים ואינסטלציה תקולה בדירה פלונית בבית המשותף באמצעות התקנת צנרת פלסטיק על גבי קירותיו החיצוניים של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית. תוצאתה, כאמור, צינורות רבים המעטרים קירותיו החיצוניים של הבית המשותף.

42. אין חולק כי הצינורות המותקנים על קירות הבית המשותף משמשים גם את דירות שת, חממי ווהב, ובכלל זאת, צינור ביוב שהותקן בקיר בצדו המערבי של הבית המשותף, לסילוק מי שופכין ודלוחין מדירת חממי, העובר לאורכו ולרוחבו של קיר זה ובצמידות לחלונות דירות בבית המשותף.

43. יתרה מזאת, בהתאם לחוות דעת המומחה, התוואי המתוכנן להתקנת צינור הביוב הוא במאונך, בצמידות לצינור מי גשם (מרזב), בנישה צדית ומבלי לבלוט מקונטור המבנה. לדידו, תוואי זה הוא החלופה המומלצת הן מבחינת נראות (אסתטיקה) הן מבחינת תפקוד שכן מבטיח ירידה אנכית של השפכים ללא שינוי כיוון באופן המקטין הסיכוי לסתימה והמקל על תחזוקת הצינור (סעיפים 7.5, 7.6 ו-8.1 לחוות דעת המומחה). המומחה הוסיף ומצא, כי אין אפשרות להעביר צנרת הביוב לצינור ביוב הקיים בצדה השני של דירת ונדרברג, זאת בשל המרחק בין השניים ושיפוע מינימאלי נדרש מתחת לריצוף שאינו ניתן ליישום.

44. בידי לאמץ חוות דעת המומחה, משלא נסתרה על ידי התובעים והנתבעים שכנגד, אשר אף לא ביקשו לחקור המומחה, ומשנערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי. כך, כפי שצפיתי בביקור שקיימתי בבית המשותף והתרשמתי אף אנוכי מתוואי צינור הביוב המתוכנן, לרבות ממראהו מחוץ ומפנים הדירות של חממי ושת. בתוך כך, לא מצאתי בסיס לטענה בדבר פגיעה בדירות חממי ושת, בשים לב לתוואי שבו מבוקש להעביר צינור הביוב, בצמידות למרזב המותקן לכל אורכו של קיר החיצוני, במגרעת צדית שאינה נשקפת כלל מדירת שת, ונשקפת באופן זעום מחלון צר וצדדי בדירת חממי, אשר בה חלון מרכזי וגדול במטבח הדירה.

45. בנסיבות אלה, נחה דעתי כי אין בהתקנת צינור הביוב על גבי קיר חיצוני בצדו המזרחי של הבית המשותף, כאמור, כדי להוות שינוי הפוגע ברכוש המשותף ובדירות בבית המשותף, המסכן את קיומו או המשנה את ערכו.

46. אוסיף, כי אין בידי לקבל טענת התובעים והנתבעים שכנגד לפיה אין דינם של צינורות שהותקנו על גבי קירותיו החיצוניים של הבית המשותף לפני שנים רבות,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כך טענתם, כדין צינור הביוב שמבקש ונדרברג להתקין אף הוא על קיר חיצוני בבית. אין חולק כי כלל הצינורות המותקנים על גבי קירות הבית המשותף הותקנו לאחר גמר הבניה בשלהי שנות ה-60 של המאה הקודמת, ככל הנראה בשל בלאי טבעי וצורכי השעה, ומשבעלי הדירות ביכרו שלא לבצע עבודות מקיפות להחלפת תשתיות הבית המשותף בחדשות והעברת מלוא הצנורות הדרושות בתוך קירות המבנה. בנסיבות אלה, איני מוצאת לנהוג איפה ואיפה בין בעליהם של הדירות בבית המשותף. משאין חולק כי הותר לבעלים של דירות בבית המשותף להחליף תשתית המים בדירתם באמצעות התקנת צנרת חדשה על גבי קירותיו החיצוניים של הבית המשותף, לא יוכלו להישמע הבעלים של דירות אלה בטענה כנגד בעלים של דירה אחרת בבית המשותף המבקש לעשות כן בעצמו.

47. סבורני כי בנסיבות אלה, התנגדות התובעים והנתבעים שכנגד להתקנת צינור הביוב על ידי ונדרברג אף עולה כדי חוסר תום לב. עקרון זה, החל בשיטת משפטנו, מצא ביטוי מיוחד בהוראת סעיף 14 לחוק המקרקעין, המורנו כי "בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר." יפים בהקשר זה דבריו של נשיא בית המשפט העליון (בדימוס), כבוד השופט א' ברק, בקבעו בפסק הדין שניתן ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199, 279-280 (1999), לאמור:

"זכות הקניין ככל זכות אחרת אינה מוחלטת. כל הזכויות כולן הן יחסיות. זכות הקניין אינה הזכות לנהוג שלא בתום לב.

...

עקרון תום הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה ביניהם. הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר ומתוך הגינות כנדרש על פי תחושת הצדק של החברה בישראל. מעצם מהותו, עקרון תום הלב מהווה אמת מידה 'פתוחה' המשקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר להתנהגות ראויה בין בני אדם. הקטגוריות של תום לב לעולם אינן סגורות; לעולם אינן נוקשות ולעולם אינן שוקטות על השמרים. תום הלב מכניס לשיטתנו יסוד של גמישות המאפשר לשיטה להתאים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את עצמה לצורכי החיים המשתנים. הוא מאפשר
למשפט לגשר על הפער בין צרכיו של הפרט לצרכיו
של הכלל; בין האינדיווידואליזם לקהילתיות. הוא
צינור שדרכו שואב המשפט רעיונות חדשים. ...

עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים
הדואגים, כל אחד לאינטרס שלו עצמו. עקרון תום
הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה
להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות
ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם - לא
זאב, ולא מלאך; אדם לאדם - אדם."

48. המורם מן האמור, הנני להתיר לונדרברג להתקין צינור ביוב בקיר חיצוני בצדו
המזרחי של הבית המשותף לסילוק מי שופכין ודלוחין מחדר שירותים ורחצה
בדירתו, בתוואי כמפורט בחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום
מקרקעין (סעיפים 7.5-7.6 לחוות הדעת). עוד הנני להורות, כי במסגרת התקנת
צינור הביוב יבוצע בידוד אקוסטי מעל הצינור, יותקן מעליו חיפוי פח, תוך עיגון
הצינור והטמנתו בקצהו כמפורט בחוות דעת המומחה (סעיפים 8.2-8.4 לחוות
דעת המומחה).

סוף דבר

49. דין התביעה להידחות.
50. דין התביעה שכנגד, לעניין הסעד למתן צו עשה המתיר לונדרברג להתקין צינור
הביוב על גבי קיר חיצוני בצדו המזרחי של הבית המשותף, להתקבל. זאת,
בתוואי כאמור בחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, כמפורט
בפסקה 48 לעיל.
51. אשר להוצאות המשפט, לאחר ששקלתי טענות הצדדים ונתתי דעתי לאמות
המידה שהותוו בפסיקה בעניין זה, הנני לחייב חממי, שת ווהב לשלם לונדרברג
הוצאות המשפט בסך של 6,000 ש"ח (חלקם של חממי, שת ווהב בהוצאות
המשפט יהא שווה - 2,000 ש"ח כל אחד). התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/234/2018
מס' תיק: 6/376/2018**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא
התשלום בפועל.**

**המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י"ח ניסן תש"פ, 12 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.**

**אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה**